

1517593-31.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197342/2021 - 46º D.P. PERUS, 19169907 - 46º D.P. PERUS, 1662/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2197342 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517593-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517593-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197342/2021 - 46º D.P. PERUS, 19169907 - 46º D.P. PERUS, 1662/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2197342 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK HENRIQUE MARINHO GONCALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PATRICK HENRIQUE MARINHO GONCALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta de 14h20, na Rua Codorna, número 254, Perus, nesta cidade e comarca da capital, foi apreendido em sua residência onde guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, drogas, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) pedras

contendo 4,7 (quatro gramas e sete decigramas) gramas de cocaína, na forma de crack e 30 (trinta) porções contendo 129,3 (cento e vinte e nove gramas e três decigramas) gramas de tetrahydrocannabinol (THC), substância entorpecente que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; boletim de ocorrência às fls. 09/11; termo de depoimento às fls. 06/07; termo de interrogatório à fl. 08; auto de exibição e apreensão à fl. 12/23; folha de antecedentes à fl. 27; laudo toxicológico às fls. 18 e 91/63.

O réu foi regularmente citado à fl. 27 e apresentou defesa prévia às fls. 80/81, sendo recebida a denúncia no dia 19 de agosto de 2021 (fls. 01/03).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 12/23), restando positiva a identificação como cocaína e tetrahydrocannabinol nos termos do exame toxicológico (fls. 91/63).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 29 pedras de crack e 30 porções de maconha, além de R\$ 115,00 em espécie.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis receberam uma denúncia anônima, indicando o local onde o denunciado estava sentado na calçada exercendo a traficância. Assim que a viatura se aproximou o denunciado aparentou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Havia outros indivíduos no local, mas que conseguiram fugir. Em revista pessoal, encontraram os entorpecentes e o dinheiro no bolso do réu.

Em seu interrogatório judicial, PATRICK negou o delito, asseverando que estava consumindo um cigarro de maconha quando houve a abordagem. Disse que os policiais o acusam falsamente, alegando que as drogas foram encontradas numa biqueira próxima e não lhe pertenciam.

Sua narrativa não convence, pois os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssomos, coerentes e convincentes, não havendo motivo que justifique a desqualificação de seus testemunhos.

Neste passo, as circunstâncias da prisão em flagrante (indivíduo flagrado no exato local indicado por denunciante anônimo), a posse de drogas de várias espécies e em porções individualizadas e dinheiro em notas trocadas, evidenciam o intuito da mercancia.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu.

Ele carregava em si substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta

circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de alterar a reprimenda porque já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, aplico o redutor previsto no art. 33, §4º no patamar máximo.

O réu faz jus à substituição da pena corporal por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PATRICK HENRIQUE MARINHO GONCALVES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa, no piso, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício a entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fl. 31) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA